E-LEARNING PERSIAPAN TES SUBSTANSI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN WAWASAN KEBANGSAAN UPKP IV, V, VI

TATA ATURAN KEPEGAWAIAN



Disusun oleh:
Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
MEDIA AUDIO 4
PENDAHULUAN 7
BAB I PENGERTIAN DAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA 9
A. Pengertian Aparatur Sipil Negara 9
B. Jabatan Aparatur Sipil Negara 10
1. Jabatan Manajerial 10
2. Jabatan Nonmanajerial 11
C. Penyetaraan Jabatan PNS 13
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ASN 15
A. Hak pegawai ASN 15
B. Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) 15
BAB III KELEMBAGAAN 17
BAB IV MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA 19
A. Manajemen PNS 19
B. Manajemen PPPK 25
C. Pegawai ASN yang Menjadi Pejabat Negara 27
D. Mutasi, Penggajian, dan Penghargaan 28
E. Organisasi dan Penyelesaian Sengketa 29
F. Pemberhentian ASN 29
G. Pensiun ASN 31
BAB V IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 DI KEMENTERIAN KEUANGAN 33
A. Sistem Merit 33
B. Manajemen ASN 34
1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan 35
2. Pengadaan ASN 35
3. Pangkat dan Jabatan 35
4. Pengembangan dan Pola Karier 39
5. Mutasi dan Promosi 44
6. Penilaian Kinerja 48
7. Penggajian 49
8. Penghargaan 49

9. Disiplin.....50
C. Implementasi beberapa hak PNS.....59
1. Cuti Pegawai Negeri Sipil 59
2. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.....66
3. Gaji Pegawai Negeri Sipil 67
4. Hak Pengembangan Kompetensi 67
DAFTAR PUSTAKA 71

MEDIA AUDIO

Sobat Pemelajar dapat mempelajari modul melalui file audio.



Dhesi Yetti Sari
Pendahuluan – Bab III
Hal. 7 - 17



Andhika Yusuf Arifta
Bab IV Bagian I
Hal. 18 - 25



Siti Rahma Sujatmiko
Bab IV Bagian II
Hal. 25 - 31



Hanna Nisaur Rosyada Adna
Bab V Bagian I
Hal. 33 - 39



Rostinyde Simarmata
Bab V Bagian II
Hal. 39 - 49



Eva Riana Indragiri
Bab V Bagian III
Hal. 49 - 59



Meutia Syaharani Putri Haka
Bab V Bagian IV
Hal. 59 - 66



Luthfilhadi Qisthi
Bab V Bagian V
Hal. 66 - 70



Dhesi Yetti Sari
DJPBn

MEDIA AUDIO PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

Setelah disetujui oleh DPR-RI pada Rapat Paripurna tanggal 3 Oktober 2023, Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 31 Oktober telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang ASN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal 77 UU Nomor 20 Tahun 2023).

Sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.



Dhesi Yetti Sari
DJPBn

MEDIA
AUDIO
BAB I



BAB I PENGERTIAN DAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

A. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (disingkat **ASN**) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Adapun PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (Pasal 8 dan 9 UU Nomor 20 Tahun 2023).

B. Jabatan Aparatur Sipil Negara

Jabatan dalam ASN terdiri atas 2 (dua) jabatan yaitu:

1. Jabatan Manajerial

Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. Jabatan Manajerial terdiri atas:

a. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama yang merupakan jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya untuk mencapai tujuan organisasi.

b. Jabatan Administrator

Merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organiasai serta pelayanan publik dan administrasi.

c. Jabatan Pengawas

Merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin, dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan (Pasal 16 UU Nomor 20 Tahun 2023). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya disebut PP 11/2017 stdd PP 17/2020) disebutkan beberapa ketentuan tentang jabatan administrasi yaitu bahwa setiap pejabat administrasi tidak diperbolehkan merangkap jabatan dengan Jabatan Fungsional dan harus menjamin Akuntabilitas Jabatan, yaitu meliputi terlaksananya:

a. seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan, bagi Jabatan administrator;
b. pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai standar operasional prosedur, bagi Jabatan pengawas; dan
c. kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur, bagi Jabatan pelaksana.

Untuk dapat diangkat dalam jabatan administrasi, PNS harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satu persyaratan yaitu memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Kompetensi Teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi Manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kompetensi Sosial Kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Dalam PP 11/2017 stdd PP 17/2020 dijelaskan bahwa PNS dapat diberhentikan dari jabatan administrasi apabila:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Administrasi; atau
f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

2. Jabatan Nonmanajerial

Jabatan nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. Jabatan nonmanajerial terdiri atas: kalimat tambahan

a. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Untuk

jabatan fungsional keahlian terdiri atas Ahli utama, Ahli madya, Ahli muda dan Ahli pertama. Sementara jabatan fungsional keterampilan terdiri atas Penyelia, Mahir, Terampil, dan Pemula.

Berbeda dengan Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut.

1) fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah;
2) mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu;
3) dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi;
4) pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dan
5) kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional keahlian maupun Jabatan Fungsional keterampilan dilakukan melalui mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan dari Jabatan lain, penyesuaian dan/atau promosi dengan memperhatikan pemenuhan syarat-syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional.

Demikian pula PNS dapat diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila:

1) mengundurkan diri dari Jabatan;
2) diberhentikan sementara sebagai PNS;
3) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
4) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
5) ditugaskan secara penuh di luar JF; atau
6) tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

PNS yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional karena alasan huruf (b) s.d.huruf (e) dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.

b. Jabatan Pelaksana

Bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

C. Penyetaraan Jabatan PNS

Penyetaraan jabatan PNS adalah sebagai berikut:

1. Pada saat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan:
   a. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama;
   b. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;
   c. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
   d. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
   e. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan
   f. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana.
2. Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 mulai berlaku, dalam hal diperlukan penataan birokrasi penyesuaian jabatan ke dalam Jabatan Fungsional dapat dilakukan penyetaraan jabatan. Penyetaraan jabatan dimaksud adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* pada jabatan fungsional yang setara. Penyetaraan jabatan diatur dengan Peraturan Menteri.



Dhesi Yetti Sari
DJPBn

MEDIA
AUDIO
BAB II



BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ASN

A. Hak pegawai ASN

Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel yang terdiri atas:

1. Penghasilan;
2. Penghargaan yang bersifat motivasi;
3. Tunjangan dan fasilitas;
4. Jaminan sosial;
5. Lingkungan kerja;
6. Pengembangan diri; dan
7. Bantuan hukum

B. Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kewajiban ASN adalah:

1. setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah;
2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
4. menjaga netraliras;
5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.



Dhesi Yetti Sari
DJPBn

MEDIA
AUDIO
BAB III



BAB III KELEMBAGAAN

Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk menyelenggarakan kekuasaan dimaksud, Presiden mendelegasikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Pendelegasian tersebut berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan strategis, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, dan pengendalian kebijakan Manajemen ASN secara nasional.

Secara lebih detil, Kementerian PAN-RB mengoordinasikan rencana kerja lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Manajemen ASN serta melakukan sinkronisasi pengendalian tugas dan fungsi pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN. Kementerian PAN-RB juga melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN. Selain hal di atas, Kementerian PAN-RB juga melakukan pengawasan penerapan Sistem Merit pada Kementerian/Lembaga.

gak material. cuma bolak balik kata aja



Andhika Yusuf Arifta
Sekretariat KNEKS

MEDIA
AUDIO
BAB IV



Siti Rahma Sujatmiko
DJPBn



BAB IV MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (Sistem Merit). Manajemen ASN ini meliputi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jendral/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing. Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Manajemen PNS pada Instansi Pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sementara Manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

A. Manajemen PNS

1. Pengadaan dan Pengangkatan PNS

   a. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 disebutkan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menetapkan Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN secara nasional berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan

baru

kemampuan keuangan negara. Kebijakan tersebut menjadi panduan bagi Instansi Pemerintah dalam menyusun kebutuhan Pegawai ASN. Instansi Pemerintah menyusun rencana kebutuhan Pegawai ASN sesuai kebijakan yang ditetapkan Menteri PAN-RB tersebut.

b. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17 tahun 2020, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peta Jabatan di masing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS untuk setiap jenjang Jabatan; dan memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.

c. Pengadaan, Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial diutamakan diisi dari PNS. Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial tertentu dapat diisi dari PPPK. Setiap Instansi Pemerintah mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon Pegawai ASN. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023).

d. Untuk menjamin kualitas PNS, dalam PP 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17 tahun 2020 diatur bahwa pengadaan PNS dilakukan secara nasional. Jabatan dalam suatu instansi pemerintah yang dapat diisi melalui pengadaan PNS secara nasional adalah Jabatan Administrasi (khusus pada Jabatan Pelaksana), Jabatan Fungsional Keahlian (yaitu Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda), serta Jabatan Fungsional Keterampilan (yaitu Jabatan Fungsional Pemula dan Terampil).

e. Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.

f. Adapun penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS harus dilakukan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.

   1) Seleksi administrasi dalam tahap ini adalah untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.

2) Seleksi kompetensi dasar dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. Standar kompetensi dasar dimaksud meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
3) Seleksi kompetensi bidang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

g. Peserta yang lolos seleksi diangkat menjadi calon PNS, dan pengangkatan calon PNS ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
h. Calon PNS wajib menjalani masa percobaan, yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, memperkuat profesionalisme, serta kompetensi bidang.
i. Masa percobaan sebagaimana dimaksud bagi calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Selama masa percobaan, Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS.
j. Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
   1) Lulus pendidikan dan pelatihan;
   2) Sehat jasmani dan rohani.
k. Terkait masa percobaan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dalam PP 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17 tahun 2020 disebutkan beberapa hal penting yaitu:
   1) pendidikan dan pelatihan dasar bagi calon PNS hanya dapat diikuti sebanyak satu kali;
   2) calon PNS wajib mengucapkan sumpah/janji PNS setelah diangkat PNS;
   3) calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu;
   4) calon PNS dapat diberhentikan dengan berbagai pertimbangan yaitu apabila mengundurkan diri atas permintaan sendiri, meninggal dunia, terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, atau tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.

l. Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dan calon PNS yang tidak memenuhi diberhentikan sebagai calon PNS.

2. Pangkat dan Jabatan

a. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN (PNS/PPPK). Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial diutamakan diisi PNS. Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial tertentu dapat diisi dari PPPK. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dilaksanakan pada Instansi Pusat, dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang terkait dan Peraturan Pemerintah (UU No. 20 Tahun 2023). baru

b. Pegawai ASN (PNS/PPPK) dapat menduduki jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (Pasal 20 UU No. 20 Tahun 2023). baru

c. Adapun pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Pengembangan Talenta dan Karier diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit melalui manajemen talenta (Pasal 46 UU No. 20 Tahun 2023). baru

d. Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.

3. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2019). baru. ganti uu 5

b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya sebagaimana dimaksud dilakukan pada tingkat nasional.
c. Adapun pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS, yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar-kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
d. Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
e. Selain itu, jabatan pimpinan tinggi dapat pula diisi oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
f. Adapun untuk jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi Instansi Pemerintah, yang terdiri dari unsur internal maupun eksternal Instansi Pemerintah yang bersangkutan (PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2019). ganttin uu 5
h. Dalam membentuk panitia seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).
i. Ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi ini dapat dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan pegawai ASN dengan persetujuan KASN. Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN, wajib melaporkan secara berkala kepada KASN untuk mendapatkan persetujuan baru (PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2019). gantiin uu 5
j. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah dapat dilakukan secara terbuka. Tata cara pengisiannya dijelaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat
   a. Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan/atau madya, panitia seleksi InstansiPemerintah memilih 3 (tiga) nama calon untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan. Tiga nama calon pejabat yang terpilih disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Selanjutnya, Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud kepada Presiden (PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2019). gantiin uu 5
   b. Presiden memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi utama dan/atau madya.
   c. Adapun untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. Selanjutnya, panitia seleksi memilih 3 (tiga) nama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang (pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN).
   d. Pejabat Pembina Kepegawaian lalu memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon yang diusulkan dengan memperhatikan pertimbangan Pejabat yang Berwenang untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama (PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2019). gantiin uu 5
5. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah
   a. Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di tingkat provinsi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi, yang selanjutnya memilih 3 (tiga) nama calon untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan. Tiga nama calon itu diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Presiden akan memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya.
   b. Adapun pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. Selanjutnya, panitia seleksi mengusulkan 3 (tiga) nama calon untuk setiap 1 (satu) lowongan kepada PejabatPembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang. Pejabat Pembina Kepegawaian akan memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pembina tinggi pratama.

c. Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur (PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2019).

gantiin uu 5

d. Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan tertentu. Selain itu, penggantian pejabat pimpinan tinggi utamadan madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.

e. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN (PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2019).

gantiin uu 5

B. Manajemen PPPK

1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan, dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri (Pasal 4 PP Nomor 49 Tahun 2018).

gantiin uu 5

3. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadicalon PPPK setelah memenuhi persyaratan.
4. Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah. Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Adapun penerimaannya dilakukan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
5. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja (PP Nomor 49 Tahun 2018).

gantiin uu 5

6. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK berdasarkan beban kerja,tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
   a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
   b. meninggal dunia;
   c. atas permintaan sendiri;
   d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
   e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
9. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
   a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
   b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
   c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
10. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
    a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UU 1945;
    b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
    c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
    d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak

pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

11. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada PPPK berupa:
    a. jaminan hari tua;
    b. jaminan kesehatan;
    c. jaminan kecelakaan kerja;
    d. jaminan kematian; dan
    e. bantuan hukum.
12. Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, danjaminan kematian dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
13. Perlindungan berupa bantuan hukum dilakukan dengan pemberian bantuan hukumdalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

C. Pegawai ASN yang Menjadi Pejabat Negara

1. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi:
    a. ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
    b. ketua, wakil ketua, dan anggota BPK;
    c. ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial
    d. ketua, wakil ketua, dan anggota KPK;
    e. Menteri dan setingkat menteri; dan
    f. Kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

    menurut Pasal 58 UU Nomor 20 Tahun 2023, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Apabila pegawai ASN dari PNS tersebut tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara, diaktifkan kembali sebagai PNS. Berdasar Pasal 60 UU Nomor 20 Tahun 2023 PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dapat menduduki Jabatan ASN sepanjang tersedia lowongan jabatan. Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan, dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

    gantiin uu 5

    gantiin uu 5

    gantiin jpt, ja, dan jabfunng

    sebelumnya 2 tahun

2. Adapun PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; ketua, wakil ketua, dan anggota DPD; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon (Pasal 59 UU Nomor 20 Tahun 2023).

    tambahan

D. Mutasi, Penggajian, dan Penghargaan

1. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke Perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesiadi luar negeri.
2. Mutasi PNS:
   a. dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
   b. antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
   c. antar-kabupaten/kota antar-provinsi dan antar-provinsi ditetapkan oleh Menteri PAN-RB setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN;
   d. mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh Kepala BKN; dan
   e. antar-instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
3. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan (Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019). gantiin uu 5
4. Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/ atau non materiel berupa penghasilan (gaji/upah), penghargaan yang bersifat motivasi (finansial/non-finansial), tunjangan dan fasilitas (jabatan/individu), jaminan sosial, dan lain-lain sesuai Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2023). revisi total nomor 4 hal 26 pdf 20
5. Selain gaji/upah, ASN juga menerima tunjangan dan fasilitas, yang meliputi tunjangan kinerja (dibayarkan sesuai pencapaian kinerja) dan tunjangan kemahalan (dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga di daerah masing-masing). Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah. gantiin pns di modul 2024
6. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa:
   a. tanda kehormatan;
   b. kenaikan pangkat istimewa;
   c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
   d. kesempatan mengadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
7. PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak

dengan hormat, dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan undang-undang ini.

E. Organisasi dan Penyelesaian Sengketa

1. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia, yangmemiliki tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
2. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN, yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar-Instansi Pemerintah.
3. Sistem Informasi ASN memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN, yang meliputi:
   a. data riwayat hidup;
   b. riwayat pendidikan formal dan nonformal;
   c. riwayat jabatan dan kepangkatan;
   d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
   e. riwayat pengalaman berorganisasi;
   f. riwayat gaji;
   g. riwayat pendidikan dan latihan;
   h. daftar penilaian prestasi kerja;
   i. surat keputusan; dan
   j. kompetensi.
4. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif, yang terdiri dari keberatandan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikankepada pejabat yang berwenang menghukum. Adapun banding diajukan kepada badan pertimbangan ASN.

F. Pemberhentian ASN

1. PNS diberhentikan dengan hormat karena:
   a. atas permintaan sendiri;
   b. mencapai batas usia pensiun;
   c. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
   d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani; atau
   e. meninggal dunia, tewas, atau hilang.
2. Selain itu, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

3. PNS juga dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
   a. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana;
   b. melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;
   c. terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian; atau
   d. tidak melapor dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar kepada PPK.
4. Adapun PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
   a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945;
   b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
   c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
   d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
5. PNS diberhentikan sementara apabila:
   a. diangkat menjadi pejabat negara;
   b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
   c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
   d. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana (Pasal 53 UU Nomor 20 Tahun 2023).

   Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
6. PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. PNS diberikan jaminan pensiun (UU Nomor 20 Tahun 2023) apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
   c. mencapai batas usia pensiun;

d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

8. Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

G. Pensiun ASN

1. PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, yaitu:
   a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
   b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
   c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama

   sesuai dengan PP 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17 tahun 2020.
2. Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

MEDIA AUDIO BAB V



Hanna Nisaur Rosyada Adna
DJPBn

Hal. 33 - 39



Rostinyde Simarmata
Sekretariat Jenderal

Hal. 39 - 49



Eva Riana Indragiri
DJBC

Hal. 49 - 59



Meutia Syaharani Putri Haka
DJPBn

Hal. 59 - 66



Luthfilhadi Qisthi
DJBC

Hal. 66 - 70



BAB V IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 DI KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Sistem Merit

Kementerian Keuangan sejak reformasi birokrasi tahun 2007 telah menerapkan sistem merit antara lain melalui rekrutmen yang objektif dan transparan, pengukuran kompetensi, penerapan manajemen kinerja, peringkat jabatan, *talent management* dan pemberian remunerasi berbasis peringkat jabatan dan kinerja.

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian Keuangan yang mencabut 2 (dua) ketentuan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.01/2016 Tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan stdd. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 161/PMK.01/2017. Manajemen Talenta diimplementasikan dengan mempertimbangkan bahwa untuk mewujudkan *succession planning* yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel guna memperkuat dan mengakselerasi penerapan Sistem Merit di Kementerian Keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, diperlukan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan terbaik yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal untuk mengisi jabatan struktural yang berdampak secara signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi Kementerian Keuangan atau posisi lain yang dianggap strategis oleh Kementerian Keuangan.

gantiin pmk 60 2016

klausul tambahan

gantiin uu 5

Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan serangkaian sistem pengelolaan sumber daya manusia untuk mencari, mengelola, mengembangkan, mempertahankan, dan mengevaluasi PNS Kemenkeu terbaik yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan sesuai kebutuhan organisasi. Manajemen Talenta dirancang untuk menjawab kebutuhan organisasi dengan menyiapkan *talent* untuk mengisi posisi yang setingkat lebih tinggi atau posisi lain yang dianggap strategis oleh Kementerian Keuangan dan diharapkan dapat memberi dampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi.

baru

Manajemen Talenta juga mengembangkan Pegawai dengan memberikan kesempatan pengembangan karier dan peningkatan kompetensi. Hal tersebut diimplementasikan melalui program-program pengembangan secara sistematis dan transparan guna memenuhi kebutuhan pengembangan *Talent*. Melalui Manajemen Talenta, Kementerian Keuangan dapat mengimplementasikan Sistem Merit yang merupakan kebijakan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan sehingga dapat menempatkan dan memastikan bahwa jabatan target setingkat lebih tinggi diduduki oleh pegawai yang tepat dan pada waktu yang tepat sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

B. Manajemen ASN

modul 2024: PNS

Manajemen ASN minimal terdiri atas:

1. perencanaan kebutuhan;
2. pengadaan;
3. penguatan budaya kerja dan citra institusi;
4. pengelolaan kinerja;
5. pengembangan talenta dan karier;
6. pengembangan kompetensi;
7. pemberian penghargaan dan pengakuan; dan
8. pemberhentian.

Penjelasan implementasi manajemen PNS di lingkungan Kementerian Keuangan disajikan sebagai berikut.

1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan
   a. Instansi Pemerintah menyusun rencana kebutuhan Pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai. (Pasal 32 UU 20 Tahun 2023)
   b. Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Kementerian Keuangan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.01/2020 tentang Pedoman Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional pada Kementerian Keuangan.

2. Pengadaan ASN
   a. Pengadaan ASN merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan dalam suatu Instansi Pemerintah.
   b. Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan menjadi PNS (Pasal 19 PP Nomor 11 Tahun 2017).
   c. Dalam tahap pengadaan PNS di Kementerian Keuangan telah menerapkan pola baru dalam pelatihan dasar ASN yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

3. Pangkat dan Jabatan
   a. Beberapa jabatan sudah dikelompokkan dalam *Job Family* Kementerian Keuangan KMK Nomor 461/KMK.01/2013.
   b. Di Kementerian Keuangan sudah diatur mengenai pindah antar-instansi dalam Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Kemenkeu. Jabatan karier adalah jabatan struktural eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V, dan jabatan fungsional. Mutasi adalah pemindahan PNS dalam jabatan karier. Pola mutasi adalah sistem pemindahan PNS dalam jabatan karier yang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi.
   c. Berdasarkan KMK 7/KMK.01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Internal dan antar-unit bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan, mutasi dan promosi internal dan antar-unit dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
      1) ketersediaan formasi dan kebutuhan kualifikasi jabatan dalam jangka

pendek, menengah, dan panjang;

2) rumpun jabatan atau klaster bidang/fungsi;
3) kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural PNS sesuai dengan ketentuan dan kebijakan mengenai penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Keuangan;
4) rekam jejak mengenai perilaku dan/atau disiplin PNS Kemenkeu, termasuk rekam jejak digital (*digital footprint*) dan integritas;
5) pengalaman kerja dan penugasan PNS Kemenkeu;
6) peringkat/kelas jabatan (*grading*);
7) kesesuaian kategori jabatan pemula, pengembangan, dan pemantapan sesuai dengan ketentuan mengenai manajemen karier PNS;
8) rencana pengembangan karier individu;
9) kebutuhan pengayaan penugasan talent dan pemberdayaan lulusan pascasarjana luar negeri dan/atau PNS Kemenkeu yang berprestasi;
10) pola penyegaran bagi PNS Kemenkeu yang telah memiliki masa jabatan di atas 5 (lima) tahun;
11) masa kerja PNS Kemenkeu yang bertugas pada unit kerja di wilayah sulit perhubungan dan berisiko tinggi/konflik, yaitu bagi pegawai pelaksana/setingkat paling lama 3 (tiga) tahun dan bagi pejabat administrator/pengawas/setingkat paling lama 2 (dua) tahun;
12) perkiraan berakhirnya masa penempatan atau penugasan PNS Kemenkeu pada unit organisasi non-eselon yakni paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun;
13) batas usia paling sedikit 3 (tiga) tahun sebelum PNS Kemenkeu memasuki batas usia pensiun, kecuali terdapat kebutuhan organisasi atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
14) kebijakan pemberian penghargaan berupa mutasi/promosi kepada PNS Kemenkeu dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai penghargaan, manajemen talenta, dan/atau manajemen karier di lingkungan Kementerian Keuangan;
15) masa pergantian tahun ajaran/periode pendidikan per semester bagi keluarga inti dari PNS Kemenkeu;
16) pasangan suami/istri yang bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan di luar Kementerian Keuangan dan/atau aspek kemanusiaan;
17) penyediaan anggaran untuk biaya perpindahan PNS Kemenkeu, termasuk keluarga inti dari PNS Kemenkeu, sesuai dengan ketentuan

yang berlaku; dan

18) kesesuaian dengan ketentuan mengenai manajemen karier, manajemen talenta, manajemen sumber daya manusia pada unit organisasi non-eselon dan ketentuan lain yang terkait.

d. Bentuk pola karier sebagaimana diatur pada PMK 224/2020 meliputi:

1) horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar-kelompok JA, JF, atau JPT;
2) vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT; dan
3) diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar-kelompok JA, JF, atau JPT

Selain pola karier sebagaimana di atas, pola karier di lingkungan Kementerian Keuangan dapat berbentuk:

1) Semi horizontal, yaitu perpindahan dari dan ke Jabatan lain, yang meliputi:
   a) dari JA, JF, atau JPT ke posisi Jabatan pada Unit non Eselon yang dianggap setingkat;
   b) dari Jabatan pada non Eselon ke posisi JA, JF, atau JPT yang setingkat dengan Jabatan terakhir PNS Kemenkeu sebelum ditugaskan;
   c) dari Jabatan pada Unit non Eselon ke posisi Jabatan pada Unit non Eselon lainnya yang dianggap setingkat; dan
   d) perpindahan ke dalam Jabatan yang setingkat/ dianggap setingkat lainnya sesuai pertimbangan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia.
2) Semi vertikal, yaitu perpindahan dari dan ke Jabatan lain, yang meliputi:
   a) dari JA, JF, atau JPT ke posisi Jabatan pada Unit non Eselon yang dianggap lebih tinggi;
   b) dari Jabatan pada Unit non Eselon ke posisi JA, JF, atau JPT yang lebih tinggi dari Jabatan terakhir PNS Kemenkeu sebelum ditugaskan;
   c) dari Jabatan pada Unit non Eselon ke posisi Jabatan pada Unit non Eselon lainnya yang dianggap lebih tinggi; dan
   d) perpindahan ke dalam Jabatan yang lebih tinggi/dianggap lebih tinggi

lainnya sesuai pertimbangan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia.

e. Kenaikan pangkat merupakan penghargaan PNS dengan jenis kenaikan pangkat meliputi: kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat istimewa, kenaikan pangkat pengabdian, dan kenaikan pangkat anumerta.

f. Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada PNS yang:
   1) tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
   2) melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural ataujabatan fungsional tertentu;
   3) diperkerjakan dan diperbantukan dan tidak menduduki jabatan;
   4) tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;
   5) sekurang-kurangnya telah empat tahun dalam pangkat terakhir;
   6) Setiap unsur DP3/PPKP dua tahun terakhir bernilai baik.

g. Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada PNS yang:
   1) menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
   2) menduduki jabatan yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keppres;
   3) menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, yaitu prestasi kerja yang sangat menonjol yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga PNS yang bersangkutan menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Prestasi dinyatakan dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani Pembina Kepegawaian;
   4) menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
   5) diangkat menjadi pejabat negara;
   6) memperoleh STTB/Ijazah;
   7) melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural ataujabatan fungsional;
   8) telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar;
   9) diperkerjakan atau diperbantukan yang diangkat dalam jabatan pimpinan.

h. Adapun Kenaikan Pangkat Pengabdian diberikan kepada PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dengan syarat:
   1) apabila memiliki masa kerja 30 tahun atau lebih pegawai yang bersangkutan telah 1 bulan dalam pangkat terakhir;
   2) apabila masa kerja 20 tahun atau lebih pegawai yang bersangkutan telah 1 tahun dalam pangkat terakhir; atau

3) apabila masa kerja 10 tahun atau lebih telah 2 tahun dalam pangkat terakhir.

Syarat lain adalah unsur penilaian PPKP bernilai baik dalam 1 tahun berakhir dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir.

i. Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan kepada PNS yang:
   1) dinyatakan tewas/meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;
   2) meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
   3) meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam menjalankan tugas kewajibannya;
   4) meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu;
   5) kenaikan pangkat anumerta ditetapkan berlaku mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas.

j. Objektivitas dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan antara lain adalah dengan memperhatikan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dari PNS yang akan dipertimbangkan tersebut.

k. DUK PNS adalah suatu daftar yang memuat nama-nama PNS dari suatu satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan. Ukuran yang digunakanuntuk menetapkan nomor urut dalam DUK secara berturut-turut adalah pangkat, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan, dan usia. Dalam DUK tidak boleh ada dua nama PNS yang sama nomor urutnya. Ukuran tersebut digunakan untuk menentukan nomor urut yang tepat dalam satu DUK.

4. Pengembangan dan Pola Karier

Manajemen Karier di lingkungan Kementerian Keuangan adalah serangkaian pengelolaan sumber daya manusia yang objektif, terencana, dan akuntabel, untuk melaksanakan pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi dengan menerapkan prinsip Sistem Merit. Manajemen karier bertujuan untuk:

a. menunjang pencapaian visi, misi, dan strategi Kementerian Keuangan atau

nasional;

b. memberikan kejelasan dan kepastian karier;
c. menyeimbangkan antara kebutuhan organisasi dan pengembangan karier PNS serta mendukung pelaksanaan program *Leaders Factory*;
d. meningkatkan motivasi, kompetensi, dan Kinerja PNS;
e. mendorong peningkatan profesionalitas PNS; dan
f. meningkatkan objektivitas dan transparansi perencanaan karier.

Kementerian Keuangan telah mengatur kembali ketentuan terkait manajemen karier di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk:

a. mendorong kinerja pegawai sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan.
b. memperkuat penerapan prinsip Sistem Merit sebagai pelaksanaan ketentuan Dasar Hukum yang mengatur dan berhubungan dengan Manajemen Karier di Kementerian Keuangan, yaitu:
    1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
    2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.01/2020 Tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada Unit Organisasi Non Eselon.
    3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 Tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan.
    4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.01/2018 Tentang *Leaders Factory* di Lingkungan Kementerian Keuangan.
    5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.01/2020 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Kementerian Keuangan.
    6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Kementerian Keuangan. modul 2024: pmk 161 2017

Manajemen Karier meliputi pengembangan kompetensi, pengembangan karier, pola karier, mutasi dan promosi, yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Merit. Gambar berikut menunjukkan manajemen karier di Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.01/2020.



Gambar 5.1 Manajemen Karier di Kementerian Keuangan

a. Pengembangan Karier

Pengembangan talenta dan karier dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

Pengembangan karier bagi PNS Kemenkeu dilakukan melalui mutasi, promosi, dan/atau penugasan di luar Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mutasi dan promosi juga berlaku bagi PNS Kemenkeu yang diberikan pengembangan karier melalui penempatan atau penugasan pada Unit nonEselon. PNS Kemenkeu yang ditugaskan di luar Kemenkeu diberhentikan dari jabatannya di Kemenkeu dan diangkat pada Jabatan di instansi tempat yang bersangkutan ditempatkan atau ditugaskan.

Bagi PNS Kemenkeu dapat diberikan pengembangan karier lain dalam JF meliputi:

1) Pengangkatan pertama;
2) Perpindahan dari Jabatan lain;
3) Penyesuaian/*inpassing*;
4) Kenaikan jenjang JF satu tingkat lebih tinggi setelah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; dan
5) Pengangkatan kembali;

Sejalan dengan pengembangan karier yang diamanatkan dan manajemen talenta Kementerian Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 60/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 161/PMK.01/2017, Manajemen Talenta kementerian Keuangan dilaksanakan melalui proses: Analisis Kebutuhan *Talent*; Identifikasi Calon *Talent*; Penetapan *Talent*; Pengembangan *Talent*; Retensi *Talent*; dan Evaluasi *Talent*.

1) Manajemen Talenta Kementerian Keuangan bagi organisasi memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:
   a) menemukan dan mempersiapkan Pegawai terbaik untuk menduduki jabatan target setingkat lebih tinggi dan memimpin inisiatif dalam organisasi guna mengoptimalkan capaian strategi, tujuan organisasi, dan mendukung Kementerian Keuangan menjadi *world class government institution*;
   b) mewujudkan *succession planning* yang objektif, terencana,terbuka, tepat waktu, dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi penerapan Sistem Merit sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN;
   c) membangun iklim kompetisi positif dan transparansi diantara Pegawai untuk memberikan prestasi terbaik bagi Kementerian Keuangan;
   d) membangun kepercayaan dan meningkatkan engagement Pegawai kepada organisasiKementerian Keuangan.
2) Manajemen Talenta Kementerian Keuangan bagi para pegawai memberikan beberapa manfaat yaitu memberikan kesempatan yang sama dalam mengembangkan karier dan sarana perwujudan aktualisasi diri melalui pengembangan kompetensi dan karier.

b. Pola Karier

Pola karier merupakan skema yang berisi sekumpulan norma/petunjuk yang perlu diperhatikan dalam penempatan dan/atau pemindahan PNS sejak diangkat pertama kali sebagai PNS Kemenkeu sampai dengan pensiun dan/atau pemberhentian. Skema pola karier terdiri atas tahapan karier, bentuk pola karier, dan jalur karier.

Gambar berikut menunjukkan pola karier di Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.01/2020.



Gambar 5.2 Pola Karier di Kementerian Keuangan

Tahapan pola karier, meliputi:

1) Masa percobaan, yaitu saat CPNS Kemenkeu belum diangkat sebagai PNS Kemenkeu.
2) Masa *branding*, yaitu masa dua tahun setelah CPNS Kemenkeu diangkat sebagai PNS Kemenkeu. Masa *branding* bertujuan untuk membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku yang akan menjadi ciri khas/kekuatan professional diri PNS Kemenkeu yang bersangkutan melalui program pengembangan dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan SDM Kemenkeu. Program pengembangan SDM Kemenkeu paling kurang meliputi:
   a) Penguatan nilai-nilai Kementerian Keuangan, kode etik dan kode perilaku, dan disiplin PNS Kemenkeu;
   b) Pembekalan terkait teknis Jabatan; dan
   c) Pembekalan penyusunan rencana pengembangan karier individu.
3) Masa pengembangan karier, yaitu masa setelah PNS Kemenkeu menyelesaikan masa *branding* sampai dengan paling kurang satu tahun menjelang batas usia pensiun. Masa pengembangan karier dilaksanakan melalui mutasi, promosi, dan/atau penugasan yang diberikan selama menjadi PNS Kemenkeu. Dalam masa pengembangan karier berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a) PNS Kemenkeu yang berada pada box IX dapat diangkat dalam Jabatan yang lebih tinggi dengan pola karier berbentuk vertikal, diagonal, atau dalam Jabatan pada Unit non Eselon dengan pola

karier berbentuk semi vertikal, melalui mekanisme Manajemen talenta; dan

b) PNS Kemenkeu yang berada pada boks VII, VIII, dan IX dapat diprioritaskan mutasi ke peringkat Jabatan yang setara atau lebih tinggi dari Jabatan sebelumnya atau penugasan ke instansi di luar Kementerian Keuangan.

4) Masa menjelang pensiun, yaitu masa paling kurang satu tahun sebelum batas usia pensiun.

Bentuk pola karier, meliputi:

1) Horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik dalam satu kelompok maupun antar-kelompok JA, JF, atau JPT;
2) Vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT;
3) Diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar-kelompok JA, JF, atau JPT;
4) Tambahan pola karier di lingkungan Kemenkeu sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 224/PMK.01/2020 yaitu semi horizontal dan semi vertikal (pasal 24).

Jalur karier, meliputi:

1) jalur karier JA dan JPT;
2) jalur karier JF;
3) jalur karier perpindahan antara jalur karier JA dan JPT dengan jalur JF; dan
4) jalur karier melalui penugasan/penempatan pada Unit non Eselon di Kemenkeu atau instansi luar Kemenkeu.

5. Mutasi dan Promosi

Pengembangan karier berupa mutasi dan promosi dilaksanakan dengan menetapkan rencana pengembangan karier, melaksanakan pengembangan karier, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan karier.

a. Rencana pengembangan karier disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan perincian setiap tahun. Rencana pengembangan karier disusun oleh masing-masing unit JPT Madya dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia. Rencana pengembangan karier paling kurang memuat:

1) PNS Kemenkeu yang akan dikembangkan kariernya;
2) rencana penempatan PNS Kemenkeu;
3) bentuk pengembangan karier;
4) waktu pelaksanaan; dan
5) prosedur dan mekanisme pengisian Jabatan.

Rencana pengembangan karier disusun melalui tahapan:

1) identifikasi Jabatan Target Karier dan ketersediaan kandidat, sesuai ketentuan pasal 19 s.d. 20 PMK Nomor 224/PMK.01/2020;
2) analisis kesesuaian kandidat, dilaksanakan untuk memperoleh kualifikasi dan kompetensi PNS Kemenkeu yang sesuai untuk menduduki Jabatan Target Karier;
3) penyusunan rencana pengembangan karier, mencakup perencanaan PNS Kemenkeu yang akan dilakukan mutasi, dijadikan calon *Talent* untuk kandidat promosi, dan/atau sebagai kandidat untuk diberikan penugasan di luar instansi.

b. Pelaksanaan pengembangan karier mengacu kepada cakupan perencanaan pengembangan karier, pola karier, dan mekanisme mutasi dan/atau promosi di Kemenkeu. Mekanisme umum mutasi dan/atau promosi diatur dalam pasal 31 dan 32 PMK Nomor 224/PMK.01/2020.

1) **Mutasi** merupakan bentuk pola karier yang dapat dilakukan secara horizontal atau semi horizontal. Mutasi dapat dilakukan berdasarkan penugasan organisasi atau permintaan sendiri (sesuai ketentuan yang berlaku mengenai mutasi atas permintaan sendiri). Pelaksanaan mutasi dalam unit JPT Madya dan antar-unit JPT Madya dilakukan terhadap PNS yang telah menduduki Jabatan atau penugasan paling singkat 2 tahun sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan berlaku. Pelaksanaan mutasi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengisian jenis Jabatan dan persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan berkenaan dengan memperhatikan:
   a) komposisi kebutuhan pegawai;
   b) prinsip larangan konflik kepentingan;
   c) kategori Jabatan;
   d) posisi dalam boks pemetaan PNS Kemenkeu dan/atau nilai kompetensi dan Kinerja PNS;

e) riwayat penjatuhan sanksi kode etik dan hukuman disiplin;
f) rencana pengembangan karier individu;
g) zona kerja;
h) waktu pelaksanaan mutasi; dan/atau
i) persyaratan lain yang ditentukan oleh pimpinan unit JPT Madya dan/atau Menteri Keuangan.

Lebih lanjut ketentuan mengenai mutasi di Kemenkeu diatur dalam pasal 33 s.d. 37 PMK Nomor 224/PMK.01/2020.

2) **Promosi** merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal, diagonal, atau semi vertikal. Promosi memiliki ketentuan sebagai berikut:
a) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Jenis Jabatan dan persyaratan untuk dapat diangkat dalam jenis Jabatan berkenaan;
b) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Manajemen Talenta;
c) dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja dan/atau Panitia Seleksi; dan
d) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku mengenai pengisian Jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Promosi juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) komposisi kebutuhan pegawai;
b) prinsip larangan konflik kepentingan;
c) kategori Jabatan;
d) posisi dalam boks pemetaan PNS Kemenkeu dan/atau nilai kompetensi dan Kinerja PNS;
e) riwayat penjatuhan sanksi kode etik dan hukuman disiplin;
f) rencana pengembangan karier individu;
g) zona kerja;
h) waktu pelaksanaan promosi; dan/atau
i) persyaratan lain yang ditentukan oleh pimpinan unit JPT Madya, Menteri Keuangan, dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut ketentuan mengenai promosi di Kemenkeu diatur dalam pasal 39 s.d. 43 PMK Nomor 224/PMK.01/2020.

3) **Pemberhentian dari Jabatan**, merupakan pemberhentian yang

menyebabkan pegawai bersangkutan tidak lagi bekerja pada suatu satuan organisasi Negara, tetapi masih berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian dari Jabatan terdiri atas pemberhentian dari JA, pemberhentian dari JF, dan pemberhentian dari JPT. PNS diberhentikan dari jabatan apabila:

a) mengundurkan diri dari Jabatan;
b) diberhentikan sementara sebagai PNS;
c) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e) ditugaskan secara penuh di luar Jabatan; atau
f) tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

PNS juga **dapat** diberhentikan apabila tidak memenuhi target kinerja dengan kriteria tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk alasan pemberhentian pada poin (b) s.d. (e) di atas dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JA dan JF terakhir apabila tersedia lowongan jabatan.

4) **Kode etik dan hukuman disiplin**, rekam jejak penjatuhan kode etik dan/atau hukuman disiplin pada PNS menjadi bahan pertimbangan dalam proses mutasi dan/atau promosi. Lebih lanjut ketentuan mengenai mutasi dan promosi terhadap PNS yang mendapat sanksi kode etik dan/atau hukuman disiplin di Kemenkeu diatur dalam pasal 52 PMK Nomor 224/PMK.01/2020.

c. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk:

1) menjamin ketepatan pengisian dan penempatan PNS dalam Jabatan di Kemenkeu secara terencana, transparan, dan akuntabel sesuai dengan rencana pengembangan karier;
2) meningkatkan kinerja PNS, meningkatkan motivasi PNS, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi; dan
3) menyempurnakan perencanaan pengembangan karier untuk tahun berikutnya karier.

Lebih lanjut mengenai standar kompetensi jabatan terbaru untuk setiap level jabatan PNS diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

6. Penilaian Kinerja
   a. Penilaian kinerja PNS dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya (Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019).
   b. Penilaian Kinerja di Kementerian Keuangan sudah menerapkan 360 derajat (penilaian dari atasan, bawahan dan *peer*) dan telah diterapkan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
   c. Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019.
   d. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Sipil, Kementerian Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. KMK Nomor 300/KMK.01/2022 mengatur metode penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan Kementerian Keuangan dan mulai berlaku sejak 28 Juli 2022.
   e. Saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Sipil. Akan tetapi, KMK No. 467/KMK.01/2014 masih berlaku selama belum ada aturan terbaru yang menggantikan KMK tersebut (sampai dengan tanggal disusunnya modul ini belum ada KMK terbaru yang menggantikan KMK No. 467/KMK.01/2014).
   f. Penilaian kinerja meliputi penilaian kinerja organisasi dan penilaian kinerja pegawai. Komponen penilaian kinerja pegawai mencakup Capaian Kinerja Pegawai (CKP) yaitu capaian IKU pada Kontrak Kinerja, dan Nilai Perilaku (NP). Nilai Kinerja Pegawai (NKP) merupakan penjumlahan antara CKP dan NP dengan sebelumnya dilakukan pembobotan.
   g. Selain nilai kinerja pegawai yang diukur dari capaian Sasaran Kinerja Pegawai, penilaian pegawai juga dinilai dari Nilai Perilaku. Nilai Perilaku adalah nilai yang didasarkan pada enam aspek penilaian atas perilaku pegawai sehari-hari untuk mendukung kinerjanya. Keenam aspek tersebut adalah orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Penilaian perilaku dalam satu tahun dilaksanakan dalam dua periode sebagai berikut:
      1) Periode penilaian semester I, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan

30 Juni.

2) Periode penilaian semester II, yaitu dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

h. Rekomendasi Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2022.

7. Penggajian
   a. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas antara lain tunjangan kinerja dantunjangan kemahalan (Pasal 80 ayat 1 dan 2 UU Nomor 5 Tahun 2014).
   b. Tunjangan di Kementerian Keuangan telah diterapkan dan dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja masing-masing.

8. Penghargaan
   a. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan (Pasal 82 UU Nomor 5 Tahun 2014).
   b. Penghargaan dapat berupa pemberian tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan/atau kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan (Pasal 83 UU Nomor 5 Tahun 2014).
   c. Penghargaan berupa pemberian tanda kehormatan diatur dalam Peraturan Oemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Tanda kehormatan merupakan penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
   d. Pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian luar biasa dalam menjalankan tugas Jabatan.
   e. Penghargaan berupa kesempatan tambahan untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada PNS yang mempunyai nilai kinerja yang sangat baik, memiliki dedikasi, dan loyalitas yang tinggi pada organisasi.
   f. Selain itu, Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 325/KMK.01/2022 tentang Sistem Penghargaan di Lingkungan Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada PNS atas

prestasi kerja, integritas, jasa, dan/atau pengabdian selama menjalankan tugas pada Kementerian Keuangan. Penghargaan terdiri atas:

1) Penghargaan Nagara Dana Rakca;
2) Penghargaan Nagara Dana Ksatria;
3) Penghargaan Nagara Dana Abyakta;
4) Penghargaan Tingkat Nasional; dan
5) Penghargaan Nagara Dana Abisatya

9. Disiplin
   a. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS (Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014).
   b. Penegakan disiplin di Kementerian Keuangan sudah dilaksanakan atas hukuman displinyang bersifat administratif maupun non administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Untuk *fraud* terancam dikenai hukuman disiplin tingkat berat.
   c. Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon PNS. Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran.
   d. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhihukuman disiplin.
   e. Hukuman Disiplin

      Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dijatuhi hukuman disiplin.

      1) Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Tingkat dan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut:

a) Jenis Hukuman disiplin ringan terdiri dari:

(1) Teguran Lisan

Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya, tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan dinyatakan sebagai hukuman disiplin.

(2) Teguran Tertulis

Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran.

(3) Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran.

b) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:

(1) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

(2) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau

(3) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

c) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

(1) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

(2) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

(3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

2) Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Pelanggaran dan jenis hukuman adalah sebagai berikut:

a) Hukuman Ringan

Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

(1) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
(2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
(4) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapkan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
(5) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengmukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(6) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:

(1) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
(2) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:
   (a) teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
   (b) teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
   (c) teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
(3) menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

(4) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;

apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

(1) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milih negara secara tidak sah;
(2) melakukan kegiatan yang merugikan negara;
(3) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
(4) menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

b) Hukuman Sedang

Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

(1) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
(2) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
(3) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan ;
(4) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
(5) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
(6) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(7) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI;

apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:

(1) menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

(2) menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

(3) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

(4) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

(5) melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional;

(6) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa:

   (a) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

   (b) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan

   (c) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

(7) menggunakan dan memelihara BMN dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan

(8) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk

mengembangkan kompetensi, apabila pelanggaran berdampak negatif pada **instansi** yang bersangkutan.

Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

(1) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

(2) melakukan pungutan di luar ketentuan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;

(3) melakukan kegiatan yang merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

(4) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

(5) melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

(6) menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan

(7) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggora DPD, atau calon anggota DPRD dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.

c) Hukuman Berat

Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

(1) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau negara;

(2) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

(3) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

(4) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

(6) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

(7) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(8) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI;

apabila pelanggaran berdampak negatif pada **negara.**

Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:

(1) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;

(2) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;

(3) melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang, yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;

(4) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:

a) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

b) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

c) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan

d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukum Disiplin

Tata cara penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagai berikut:

a) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

b) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukanpaling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

c) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

d) Apabila pada tanggal pemeriksaan PNS yang bersangkutan tidak hadir juga makapejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

e) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

f) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan

dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

g) Apabila menurut hasil pemeriksaan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:

(1) atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;

(2) pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

4) Upaya Administratif

a) Upaya administratif dapat dilakukan dengan cara pengajuan keberatan dan banding administratif.

b) Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.

c) Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

d) Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormattidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

e) Adapun hukuman yang tidak dapat diajukan upaya administratif adalah hukumanyang dijatuhkan oleh:

(a) Presiden;

(b) Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

(1) jenis hukuman disiplin ringan: teguranlisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;

(2) jenis hukuman disiplin sedang: penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

(3) jenis hukuman disiplin berat: penurunan pangkat setingkat

lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan pembebasan dari jabatan;

(c) Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah danpembebasan dari jabatan;

(d) Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan

(e) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

5) Perlindungan

a) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. (pasal 92 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014).

harusnya pake uu 20 2023 ya

b) Perlindungan di Kementerian Keuangan berupa jaminan kesehatan (BPJS), jaminan kecelakaan kerja (tunjangan resiko di beberapa unit), jaminan kematian (uang duka tewas dan uang duka wafat), dan bantuan hukum secara institusi (Pendampingan oleh Bankum).

C. Implementasi beberapa hak PNS

1. Cuti Pegawai Negeri Sipil

a. Dasar hukum:

1) PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17 tahun 2020.

2) Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

3) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-15/MK.1/2018 tentang Pelaksanaan Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.

4) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-4/MK.1/2019 tentang Mekanisme Cuti Secara *Online* di Lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Pengertian dan Jenis-jenis Cuti

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pemberian cuti adalah dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani. Berikut ini jenis-jenis cuti yang berlaku bagi pegawai ASN.

1) Cuti Tahunan

Hak Cuti Tahunan

a) Merupakan hak PNS, termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus menerus selama 1 (satu) tahun.

b) CPNS hanya berhak atas cuti tahunan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan.

c) Selama menjalankan cuti tahunan, PNS/CPNS yang bersangkutan memperoleh penghasilan dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Cuti Tahunan

Penggunaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja.

Penangguhan dan Penggunaan Cuti Tahunan yang Tersisa

a) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.

b) Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja.

c) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

d) Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.

e) Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

f) Dalam hal terdapat PNS yang telah menggunakan Hak atas cuti tahunan dan masih terdapat sisa Hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan, dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti untuk tahun berikutnya apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.

2) Cuti Besar

Hak Cuti Besar

a) Merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus menerus.

b) Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan memperoleh penghasilan dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Cuti Besar

a) PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun.

b) Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk

c) Memenuhi kewajiban agama;

d) Persalinan anaknya yang keempat apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan; atau

e) Keperluan lainnya sesuai pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti.

f) PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya selama melaksanakan cuti tahunan.

PNS yang akan/telah menggunakan cuti besar berhak atas:

(1) cuti bersama;

(2) cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti besar;

(3) cuti sakit;

(4) cuti bersalin untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga;

(5) cuti karena alasan penting.

3) Cuti Sakit

Hak Cuti Sakit merupakan hak PNS yang menderita sakit dan/atau PNS/CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan.

Penggunaan Cuti Sakit

a) PNS yang sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter.

b) PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada

Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

c) PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.

d) Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

e) PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama satu setengah bulan.

f) PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan telah aktif bekerja kembali, berhak atas:

(1) cuti bersama;
(2) cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti sakit;
(3) cuti besar;
(4) cuti bersalin;
(5) cuti karena alasan penting.

4) Cuti Melahirkan

Hak Cuti Melahirkan:

a) Merupakan hak PNS/CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga.

b) Cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan setelah yang bersangkutan menjadi PNS.

Penggunaan Cuti Bersalin dan Cuti Lain untuk Bersalin

PNS yang telah menggunakan cuti bersalin, berhak atas:

(1) cuti bersama;
(2) cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti bersalin;

(3) cuti besar;
(4) cuti sakit;
(5) cuti karena alasan penting.

a) PNS Wanita yang telah memiliki anak sebelum menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan untuk kelahiran sampai dengan 3 (tiga) anak setelah menjadi PNS.
b) Lamanya cuti melahirkan adalah 3 (tiga) bulan, namun dalam kondiri tertentu, PNS wanita dapat mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 3 (tiga bulan).
c) PNS wanita dapat diberikan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya.
d) PNS wanita yang akan/telah menggunakan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan. PNS wanita yang akan/telah menggunakan cuti besar tersebut berhak atas:
   (1) cuti bersama;
   (2) cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti besar;
   (3) cuti sakit;
   (4) cuti karena alasan penting.
e) PNS wanita yang telah menggunakan cuti di luar tanggungan negara tersebut, berhak atas:
   (1) cuti bersama;
   (2) cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti di luar tanggungan negara;
   (3) cuti besar setelah bekerja kembali paling kurang 6 (enam) tahun secara terus- menerus;
   (4) cuti sakit;
   (5) cuti karena alasan penting.

5) Cuti Karena Alasan Penting

Selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS yang memperoleh penghasilan dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Cuti Karena Alasan Penting

a) Selain karena alasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur cuti PNS, PNS juga berhak atas cuti karena alasan penting karena terjadinya kondisi *force majeur*, misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran, dan gempa bumi. Selain itu, PNS berhak atas cuti karena alasan penting apabila:
   (1) ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
   (2) salah seorang anggota keluarga yang dimaksud di atas meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; atau
   (3) melangsungkan perkawinan.
b) Cuti karena alasan penting juga dapat diberikan untuk:
   (1) PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi sesar;
   (2) Keadaan kahar (*force majeure*), seperti kebakaran rumah atau bencana alam; atau
   (3) PNS yang ditempatkan pada kantor perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/atau berbahaya guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan.
c) Cuti karena alasan penting diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan. PNS yang telah menggunakan cuti karena alasan penting, berhak atas:
   (1) cuti bersama;
   (2) cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti karena alasan penting;
   (3) cuti besar;
   (4) cuti sakit;
   (5) cuti melahirkan.

6) Hak Cuti bagi PNS yang Sedang Tugas Belajar

PNS yang sedang tugas belajar, berhak atas:

a) cuti bersama;
b) cuti melahirkan;
c) cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat apabila yang

bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan; PNS yang sedang tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri yang akan menggunakan cuti bersalin dan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat (apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan) harus mengajukan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui Pimpinan Perguruan Tinggi atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.

7) Hak Cuti bagi PNS yang Telah Selesai Tugas Belajar

PNS yang telah selesai tugas belajar dan bekerja kembali di lingkungan Kementerian Keuangan berhak atas:

a) cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan;
b) cuti sakit;
c) cuti melahirkan;
d) cuti karena alasan penting.

PNS yang telah selesai tugas belajar dan bekerja kembali di lingkungan Kementerian Keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, berhak atas:

a) cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan;
b) cuti besar;
c) cuti sakit;
d) cuti melahirkan;
e) cuti karena alasan penting;
f) cuti bersama.

8) Cuti di Luar Tanggungan Negara

Penggunaan Cuti di Luar Tanggungan Negara

a) PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dengan bukti-bukti yang mendukung.
b) Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

c) Alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak tersebut dapat dipertimbangkan oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan apabila disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.

d) PNS yang bekerja kembali di lingkungan Kementerian Keuangan setelah melaksanakan cuti di luar tanggungan negara tidak berhak atas:

(1) cuti bersama;

(2) cuti tahunan setelah bekerja kembali paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus;

(3) cuti besar untuk ibadan haji yang pertama dan/atau kelahiran anak keempat dan seterusnya;

(4) cuti sakit;

(5) cuti bersalin;

(6) cuti karena alasan penting.

2. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

a. Dasar hukum:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 Tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun.

1) Usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil meliputi program:

a) Pensiun dan hari tua,

b) Asuransi kesehatan,

c) Tabungan perumahan, dan

d) Asuransi pendidikan putra putri Pegawai Negeri Sipil.

2) Setiap Pegawai Negeri Sipil dipungut iuran 10% dari penghasilannya untuk membiayai usaha dalam bidang kesejahteraan, dengan perincian sebagai berikut:

a) 4 ¾% untuk iuran dana pensiun.

b) 3 ¼% untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan.

b. Adapun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa iuran jaminan kesehatan PNS dibayar dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.

3. Gaji Pegawai Negeri Sipil

Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Pada umumnya sistem penggajian dapat digolongkan dalam dua sistem,yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Sistem skala tunggal adalah system penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Selain kedua sistem penggajian tersebut dikenal juga sistem penggajian ketiga yang disebut sistem skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan samabagi pegawai negeri yang berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus-menerus.

Selain gaji pokok, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan:

a. Tunjangan keluarga,
b. Tunjangan jabatan,
c. Tunjangan pangan, dan
d. Tunjangan lain-lain.

4. Hak Pengembangan Kompetensi

Salah satu hak Pegawai Negeri Sipil adalah pengembangan kompetensi. Dalam PP 11 Tahun 2017 disebutkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi sebagaimana tersebut diatas,Pejabat Pembina Kepegawaian wajib:

a. menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, yaitu inventarisasi jeniskompetensi yang perlu ditingkatkan dari setiap PNS;
b. rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi;
c. melaksanakan pengembangan kompetensi; dan
d. melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi.

Pengembangan kompetensi menjadi dasar pengembangan karier dan menjadi salah satu dasar bagi pengangkatan Jabatan. Untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud, dilakukan analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja. Analisis kesenjangan kompetensi dilakukan dengan membandingkan profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan yang diduduki dan yang akan diduduki. Adapun Analisis kesenjangan kinerja dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian kinerja PNS dengantarget kinerja Jabatan yang diduduki.

Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi meliputi:

a. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;
b. target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya;
c. jenis dan jalur pengembangan kompetensi;
d. penyelenggara pengembangan kompetensi;
e. jadwal atau waktu pelaksanaan;
f. kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi; dan
g. anggaran yang dibutuhkan.

Pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah mekanisme pengembangan Kompetensi yang mengacu pada arsitektur kepemimpinan *(leadership framework*) dengan memperhatikan jenjang Jabatan, *box* pemetaan Pegawai, serta kesenjangan (*gap*) kompetensi dan kinerja Pegawai yang diselaraskan dengan kebutuhan organisasi. Manajemen Pengembangan SDM dalam PMK-216 tahun 2018 tidak berlaku bagi:

a. Pegawai yang sedang menjalani penugasan di luar Kementerian Keuangan sesuai ketentuan mengenai penugasan pegawai negen sipil pada Instansi Pemerintah atau di luar instansi Pemerintah;
b. Pegawai yang diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil; atau
c. Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Metode Pengembangan Kompetensi dalam PMK Nomor 216/PMK.01/2018 merupakan cara yang digunakan untuk mengembangkan Kompetensi, yang terdiri atas bentuk pengembangan kompetensi dan desain pembelajaran. Bentuk pengembangan Kompetensi terdiri atas pendidikan dan/atau pembelajaran. Pendidikan dilakukan dengan pemberian tugas belajar melalui pendidikan formal dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pembelajaran dilakukan melalui jalur Pembelajaran klasikal dan/atau Pembelajaran nonklasikal.

Desain Pembelajaran di Kementerian Keuangan dilaksanakan berdasarkan Model 10:20:70. Model 10:20:70 merupakan pendekatan yang digunakan dalam perancangan danpelaksanaan program Pembelajaran yang terdiri atas proporsi:

a. 10% (sepuluh persen) aktivitas Pembelajaran melalui metode ceramah dalam berbagai pelatihan di dalam kelas (klasikal) maupun di luar kelas, seperti pelatihan teknis, pelatihan jarak jauh, dan belajar mandiri.
b. 20% (dua puluh persen) aktivitas Pembelajaran kolaboratif dalam sebuah komunitas maupun bimbingan, melalui interaksi atau dengan mengobservasi pihak lain, seperti pembimbingan (*coaching*), pendampingan (*mentoring*), dan patok banding (*benchmarking*); dan
c. 70% (tujuh puluh persen) aktivitas Pembelajaran terintegrasi di tempat kerja melalui praktik langsung, antara lain magang atau praktik kerja, detasering (*secondment*), pertukaran antara pegawai negeri sipil dengan pegawai swasta atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, perluasan pekerjaan *job enlargement*), dan pengayaan pekerjaan *job enrichment*).

Dalam PP 11 Tahun 2017 juga dijelaskan bahwa pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan. Lebih lanjut, dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 982/KMK.01/2017 Tentang Program Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan terdapat tiga ruang lingkup pengembangan kompetensi, yaitu:

a. Program pelatihan;
b. Program pendidikan;
c. Program pemanfaatan lulusan pendidikan (*re-entry program*)

Program Pelatihan

Program pelatihan dilakukan melalui mekanisme Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. AKP adalah serangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dengan program Pembelajaran guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola (BPPK) dan Unit Pengguna (Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan AKP bersama Unit Pengelola) serta berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal.

AKP terdiri dari dua jenis, yaitu AKP Reguler dan AKP Insidental. AKP Reguler adalah AKP yang dilaksanakan secara terjadwal sebelum tahun pembelajaran berjalan yang terdiri atas AKP Strategis, AKP Jabatan dan AKP Individu. AKP Strategis adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kebutuhan strategis dan target kinerja Unit Pengguna. AKP Jabatan adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan kompetensi pemangku jabatan pada Unit Pengguna. AKP Individu adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan kompetensi individu dan memenuhi kesenjangan kinerja dengan target kinerja jabatan. Sedangkan, AKP Insidental adalah AKP yang dilaksanakan sepanjang tahun pembelajaran berjalan untuk memenuhi kebutuhan strategis, jabatan, atau individu.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNSdan Janda/Dudanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.01/2020 Tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.01/2020 Tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada Unit Organisasi Non Eselon.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 Tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 Tentang Manajemen PengembanganSumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.01/2018 Tentang *Leaders Factory* di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2017 Tentang Penilaian Kompetensi Manajerial Melalui Assessment Center di Lingkungan Kementerian

Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.01/2012 Tentang Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan untuk Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi PNS Lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Negara.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara- Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja diLingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 Tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 Tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.7-3/99 tentang Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertanggal 17 Januari 2014.

Surat Menteri PAN-RB Nomor B/43/M.PAN-RB/01/2014 tanggal 3 Januari 2014 perihal tindaklanjut UU ASN.

Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang AparaturSipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional.

Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-15/MK.1/2018 Tentang Pelaksanaan Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE– 4/MK.1/2019 Tentang Mekanisme Cuti Secara Online di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPPK, 2009, Manajemen KepegawaianNegara Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan II, Jakarta

https://www.sdm.kemenkeu.go.id/peraturan/ListDetail.cfm?k=2

TERIMA KASIH



Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan dengan BIJAK (Berkarakter, Inklusif, Jujur, Adaptif, Kreatif)

@pusdiklatkm

(021) 7996034

pusdiklatkm@kemenkeu.go.id

Jl. Pancoran Timur II No.1,
Cikoko, Jakarta Selatan